

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 37/2025/GR08FI2/GR08/SFI

PROCESSO Nº 53504.003374/2025-39

INTERESSADO: GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DA BAHIA E SERGIPE

1. DESCRIÇÃO DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

1.1. Averiguar existência de entidade clandestina operando na frequência 89,3 MHz, localizada no município de Quijingue/BA, conforme informações do protocolo Anatel Consumidor.

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA FISCALIZAÇÃO

2.1. **Tipo:**

Não Identificado

2.2. **CNPJ / CPF:**

Não Identificado

3. LOCAL E PERÍODO DA FISCALIZAÇÃO

3.1. Rua 2 de Julho, 178 - Centro - Quijingue/BA

3.2. Latitude: 10,7538 S Longitude: 39,2067 W

3.3. Dia 21 de maio de 2025.

4. REFERÊNCIA

4.1. Fiscalização realizada no âmbito da Ação ACAO_2025_01571_GR08#246601, disponível no Fiscaliza - Sistema de Gestão da Fiscalização da Anatel.

5. DEMANDANTE

5.1. **Gerência / Superintendência / Órgão Externo:**

Gerência Regional da Anatel nos Estados da Bahia e Sergipe.

6. UNIDADE(S) EXECUTANTE(S) DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

6.1. **Responsáveis pela Ação de Fiscalização:**

José Ivan Gomes

Elna Valéria Dantas Lima

7. DISPOSITIVOS LEGAIS E REGULAMENTARES

7.1. Esta fiscalização se fundamenta nos seguintes regulamentos:

7.1.1. LGT: Lei Geral das Telecomunicações, Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997;

7.1.2. PGO: Plano Geral de Outorgas de Serviço de Telecomunicações prestado no regime público, Decreto nº 6.654, de 20 de novembro de 2008;

7.1.3. RST: Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 73, de 25 de novembro de 1998;

7.1.4. RUE: Regulamento de Uso do Espectro de Radiofrequências, aprovado pela Resolução nº 671, de 3 de novembro de 2016;

7.1.5. RACH: Regulamento de Avaliação da Conformidade e de Homologação de Produtos para Telecomunicações, Resolução nº 715, de 23 de outubro de 2019; e

7.1.6. PORTARIA 2106: Instrução de Fiscalização sobre Preparação, Execução e Conclusão de Inspeções no âmbito da Atividade de Fiscalização Regulatória; aprovada por meio da Portaria Anatel nº 2106, de 15 de novembro de 2021.

8. DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO

8.1. Da Denúncia

8.1.1. Trata-se de denúncia referente à operação clandestina de uma estação do Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada (FM), na qual foi informado que a emissora **Quijingue FM**, operando na frequência **89,3 MHz**, teria retomado suas atividades, mesmo após recente fiscalização realizada pela Anatel.

8.2. Da preparação

8.2.1. Com o objetivo de averiguar a veracidade da denúncia, a equipe de fiscalização da Anatel se deslocou ao município de Quijingue/BA. Durante a fase preparatória, foi realizada pesquisa em mecanismos de busca na internet, sendo localizado o seguinte site vinculado à emissora: <https://quijinguefm89.blogspot.com>.

8.2.2. Além disso, verificou-se a existência de entidade com histórico recorrente de atuação irregular, conforme os registros nos sistemas da Anatel:

- **17/08/2015** – Fiscalização no endereço "Rua Dois de Julho, s/nº", com lavratura de Auto de Infração e lacração do transmissor. Processo: 53557.001813/2015-81 (PADO: Certificação e Não Outorgado – Radiofrequência).
- **10/07/2021** – Nova fiscalização no mesmo endereço, onde foi identificada a **Associação Comunitária de Radiodifusão de Quijingue**, operando a Rádio Quijingue FM 89,3 MHz, com apreensão do transmissor. Processo: 53504.006366/2021-11.
- **10/12/2024** – Fiscalização no endereço "Rua Dois de Julho, nº 178", com identificação da mesma entidade em pleno funcionamento, resultando na apreensão do transmissor. Processo: 53554.002052/2024-04.

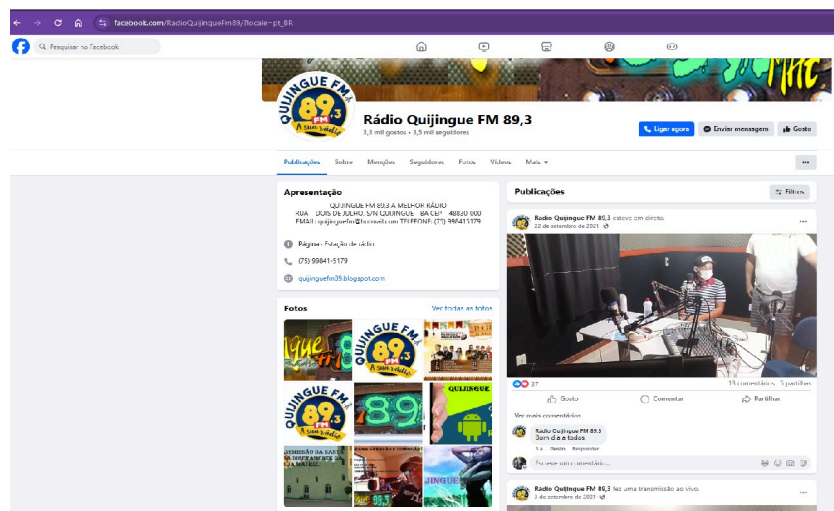


Imagem 1: Tela do Facebook da Rádio Quijingue FM 89,3

8.2.3. Na Consulta ao CNPJ **07.250.914/0001-50**, vinculado à referida associação, confirmou que este se encontra ativo na base da Receita Federal (conforme SEI nº 13759962), associado ao mesmo endereço onde foi detectada operação irregular de estação de radiodifusão em FM em fiscalizações anteriores.

8.3. Da atividade de campo

8.3.1. Em atendimento à denúncia, os fiscais da Anatel realizaram atividade de monitoração no local. Foi registrada a programação irradiada na frequência 89,3 MHz, identificada como pertencente ao programa "Manhã Alegria", da Web Rádio Nova Estação Quijingue (conforme SEI nº 13766535), confirmando a operação clandestina de estação de radiodifusão sonora em FM.

8.3.2. Na mesma data, 21 de maio de 2025, os agentes de fiscalização compareceram ao endereço Rua Dois de Julho, nº 178 – Centro – Quijingue/BA, onde foram recebidos por um locutor identificado apenas pelo prenome Antônio. Ao ser questionado sobre o responsável pela emissora, informou que chamaria um colega, identificado como Antoni. Este, ao chegar ao local, afirmou não saber quem seria o responsável atual pela estação e recusou-se a assinar qualquer documento emitido pela fiscalização. Ressalte-se que, durante a abordagem, os indivíduos presentes insinuaram que a entidade atualmente em operação não possuiria vínculo com a associação anteriormente autuada nas fiscalizações precedentes.

8.3.3. Durante a inspeção, foi localizado no primeiro andar o estúdio com equipamentos de transmissão, enquanto o transmissor se encontrava instalado em um cômodo no térreo da edificação. Foram realizados registros fotográficos (SEI nº 13759933).

8.3.4. Diante da constatação de operação irregular, foi adotada medida cautelar, com interrupção do funcionamento da estação e apreensão do transmissor.

8.3.5. Foram lavrados os seguintes documentos:

- Termo de Identificação: SEI nº 13819703
- Termo de Lacração, Apreensão e/ou Interrupção: SEI nº 13819766

8.3.6. Em virtude da recusa do locutor em fornecer os dados do responsável pela emissora, e de dúvida quanto ao atual responsável pela entidade, não foi possível a lavratura do Auto de Infração.

9. CONCLUSÃO

9.1. No dia 21 de maio de 2025 foi constatado pela fiscalização o funcionamento de uma emissora de FM na frequência 89,3MHz, no município de Quijingue/BA, uma estação do Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada sem a prévia outorga do serviço e do uso de radiofrequência. Não sendo possível realizar autuação por não possuir dados do responsável pela emissora de Rádio FM.

9.2. Como foi adotada uma medida cautelar, instaurou-se o PLAI nº 53554.001869/2025-38.

9.3. Por se tratar de crime previsto na legislação, o Ministério Público Federal será cientificado dessa fiscalização por meio do Ofício nº 42/2025/GR08FI2/GR08/SFI-ANATEL) SEI nº 13767270.

10. ANEXOS

- 10.1. Registro 1: Imagens da Fiscalização (SEI nº 13759933);
- 10.2. Registro 2: Consulta CNPJ (SEI nº 13759962);
- 10.3. Registro 3: Gravação de parte da programação irradiada de 21/05/2025 (SEI nº 13766535);
- 10.4. Registro 4: Termo de Identificação (SEI nº 13819703)
- 10.5. Termo de Lacração Apreensão e/ou Interrupção (SEI nº 13819766);
- 10.6. Registro 5: Ofício nº 42/2025/GR08FI2/GR08/SFI-ANATEL (SEI nº 13767270).



Documento assinado eletronicamente por **Elna Valeria Dantas Lima, Agente de Fiscalização**, em 10/06/2025, às 13:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Gilmar Ferreira do Nascimento, Coordenador Regional de Processo**, em 10/06/2025, às 14:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <https://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **13750776** e o código CRC **AB6256BD**.
